

1502725-13.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY SANTOS NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

WESLEY SANTOS NASCIMENTO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502725-13.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502725-13.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY SANTOS NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

WESLEY SANTOS NASCIMENTO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 14 de dezembro de 2020, às 17h20, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, altura do nº 21, Viela do Parquinho, Vila Creti, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros 42 (quarenta e dois) porções de maconha, 06 (seis) porções de cocaína petrificada - crack e 40 (quarenta) porções de cocaína pulverizada; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 17/12/2020 (fls. 65). Em razão da não localização do acusado, foi determinada sua citação editalícia e decretada a prisão cautelar (fls.80).

Sobreveio notícia da prisão do acusado (fls.94/95), havendo sua citação pessoal e resposta escrita (fls. 116).

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem óbice à aplicação do redutor e regime aberto. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 106/108).

Perante autoridade policial o acusado permaneceu em silêncio. Em Juízo, negou os fatos, alegando que estava no local apenas para comprar entorpecentes, já que usuário. Alegou que a não lhe droga pertencia e o verdadeiro traficante teria fugido.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais civis Cláudio e Rogério, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam apurando uma denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local, que é conhecido como ponto de venda de drogas. Segundo o denunciante, traficantes agiam livremente no local, informando até as características dos indivíduos. Quando chegaram no local de longe avistaram um indivíduo em atitude suspeita e com as características informadas. Observaram que os "clientes" chegavam nele e ele entregava a droga que retirava de uma mochila. Ao se aproximarem o acusado empreendeu fuga. Todavia, foi perseguido e alcançado. Abordado, na mochila por ele portada foram localizados 2 invólucros plásticos de "maconha", 46 invólucros plásticos de "cocaína" e a quantia de R\$ 67,00 (sessenta e sete reais) em notas miúdas. Indagado, o acusado informalmente a traficância. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da

substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. In casu, foram apreendidos quantidade e variedade compatíveis com a traficância, bem como a quantia de R\$ 67,00 (setenta e sete reais)- o que é compatível com o tráfico de drogas.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o réu faz jus à redução prevista no § 4^a, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

O réu, à época dos fatos, era primário e o presente processo já será utilizado para afastar o redutor no feito posterior (fls. 104/105 - Foro de Barueri - 1a. Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1502369-81.2021.8.26.0542, de tal modo que nova vedação pelo mesmo fato configuraria bis in idem, como bem pontuou a defesa.

Além disto, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada à época. Assim, reduzo a pena à razão de 2/3, passando para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU WESLEY SANTOS NASCIMENTO, filho de GILSON NASCIMENTO e DIANA CARNEIRO DOS SANTOS, como incurso no artigo 33 "§4", da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, expeça-se alvará de soltura.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Com o transito, expeça-se mandado de prisão em regime aberto e guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA